

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2200/2531

นาง บุษกร กรรมารางกูร
นาง สุภา รัตนเสวตวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ความผิดฐานเบิกความเท็จตาม ป.อ. มาตรา 177 นั้น ผู้กระทำความผิดจะต้องกระทำโดยเจตนา คือรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่ตนเบิกความนั้นเป็นเท็จ แต่ฟ้องของโจทก์มิได้มีข้อความดังกล่าว และโจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าข้อความเท็จที่จำเลยเบิกความเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร อันเป็นการกระทำที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดพอสมควรให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามป.วิ.อ. มาตรา 158(5) ศาลขอที่จะพิพากษายกฟ้องโจทก์.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สาบานตนในฐานะพยานโจทก์ แล้วเบิกข้อความอันเป็นเท็จต่อศาลแพ่งธนบุรีในการพิจารณาคดีว่า'จำเลยไม่ได้ชำระดอกเบี้ยตามสัญญาและเมื่อครบกำหนด 1 ปีจำเลยไม่ยอมไถ่ถอน จนบัดนี้ข้าฯ ยังไม่เคยได้รับชำระดอกเบี้ยเลย' ข้อความเท็จดังกล่าวเป็นข้อความสำคัญในคดีความจริงจำเลยในคดีดังกล่าวเคยชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ไปบางส่วนแล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ววินิจฉัยว่า คดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'โจทก์ฎีกาว่าข้อความที่จำเลยเบิกความต่อศาลแพ่งธนบุรี เป็นข้อสำคัญในคดีเนื่องจากโจทก์ชำระดอกเบี้ยให้จำเลยไปแล้ว 2 เดือน มิฉะนั้น โจทก์อาจต้องชำระดอกเบี้ยให้จำเลยซ้ำอีก พิจารณาดูแล้วเห็นว่า การกระทำความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 นั้น ผู้กระทำความผิดจะต้องกระทำโดยเจตนา คือรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่ตนเบิกความนั้นเป็นเท็จ แต่ตามฟ้องของโจทก์มิได้มีข้อความว่า จำเลยได้รู้อยู่แล้วว่าข้อความที่จำเลยนำมาเบิกความนั้นเป็นความเท็จ อันเป็นเครื่องชี้เจตนาของจำเลยแต่อย่างใดและที่โจทก์อ้างว่าข้อความเท็จที่จำเลยเบิกความดังกล่าวเป็นข้อสำคัญในคดี โจทก์ก็มิได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าเป็นข้อสำคัญแก่คดีอย่างไร อันเป็นการกระทำที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดพอสมควรให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5)...'

พิพากษายืน.

(มานะ เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ